Talaria
VOTRE EXPERT IT

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion

+41 27 322 30 33
info@talaria.ch
www.talaria.ch

Contrat d'entretien / maintenance / IT

TALARIA SA, rue de la Blancherie 61, 1950 Sion

et

Administration communale de Martigny-Combe, Rue de la Croix 32, 1921 Martigny-Croix

---

1. PREAMBULE

Le présent contrat définit les engagements entre **TALARIA SA** (ci-après le Prestataire) et **l'Administration communale de Martigny-Combe** (ci-après le Client).

Il couvre la maintenance, l'entretien et le support technique complet du parc informatique du Client, comprenant serveurs, postes de travail, logiciels, et périphériques, qu'ils aient été acquis ou non auprès du Prestataire.

2. PRESTATIONS INCLUSES

2.1. Maintenance et support général

Le Prestataire assure notamment :

- Installation d'un outil de monitoring pour la surveillance proactive du parc (état disques, services, stockage, alertes, etc.)
- Supervision et gestion des logiciels de sauvegarde (vérifications quotidiennes)
- Administration des serveurs et équipements réseau
- Mises à jour régulières : système, antivirus, firmware, patchs de sécurité (serveurs et PC)
- Remplacement des pièces défectueuses (hors matériel non garanti)
- Planification de crash tests
- Gestion des certificats SSL
- Suivi des licences (Windows, Microsoft 365, autres)
- Gestion des comptes utilisateurs (création, modification, suppression)
- Support à distance (prise en main à distance, email, téléphone)
- Déplacements sur site
- Propositions d'améliorations du système
- Inventaire du matériel
- Gestion Microsoft 365
- Documentation, rédaction de procédures

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion
+41 27 322 30 33
info@talaria.ch
www.talaria.ch

- Support technique prioritaire par email
- Assistance téléphonique selon disponibilité

À noter : Le contrat couvre jusqu'à 10 % d'extension du parc informatique par rapport à l'inventaire initial (serveurs/PC/utilisateurs). Au-delà, une révision tarifaire peut être appliquée.

2.2 Niveau dépannage, assistance, formation

- Nombre illimité d'interventions, que ce soit par téléassistance, téléphone ou sur site
- Assistance utilisateurs (logiciels bureautiques, imprimantes, comptes)
- Interventions ponctuelles de formation et accompagnement

Le contrat couvre le parc actuel du Client tel que défini dans **l'annexe A – Inventaire du parc informatique**, y compris une extension maximale de 10 % en nombre de postes, périphériques ou utilisateurs. Au-delà de cette limite, une révision du tarif pourra être convenue entre les parties.

3. PRESTATIONS NON INCLUSES

Les prestations suivantes sont **exclues du forfait** et feront l'objet d'un devis ou d'une facturation complémentaire :

- Fourniture de matériel ou logiciels (licences, périphériques, etc.)
- Licences antivirus, logiciels tiers, abonnements ou services cloud non inclus
- Migration ou support lié à des applications métiers spécifiques
- Implémentation de nouveaux logiciels professionnels
- Hébergement de site web et gestion de certificats SSL pour des domaines externes
- Déménagement ou réimplantation complète du parc informatique
- Incidents causés par des événements externes (p. ex. pandémie, inondation, incendie)
- Cyberattaques, ransomware, piratage, suppression accidentelle de données
- Projets spéciaux, travaux sur demande ou développements personnalisés
- Collaboration directe avec des prestataires tiers sur des tâches qui ne relèvent pas du Prestataire

À noter : Les projets spécifiques (migrations, refontes, changement d'architecture, etc.) doivent faire l'objet d'un accord écrit préalable et seront évalués séparément. Une offre

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion

+41 27 322 30 33
info@talaria.ch
www.talaria.ch

préalable spécifique au projet, incluant matériel et heures estimées selon les tarifs de la section 6.1, devra être soumise au client.

4. ORGANISATION DES INTERVENTIONS

- Les demandes de support doivent être formulées par email dans la mesure du possible, afin d'assurer une traçabilité
- Tous les collaborateurs autorisés peuvent contacter le Prestataire
- Horaires d'intervention : du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Hotline téléphonique : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Les délais d'intervention sont convenus entre les parties pour les cas non urgents

4.1. Intervention en cas de panne critique

En cas de panne bloquante (ex. : serveur hors service, accès réseau), le Prestataire intervient dans un **délai maximal de 4 heures ouvrées**, à condition d'être sollicité durant les horaires ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés, entre 07h30 et 17h30), et selon disponibilité.

5. TARIFS

- Forfait annuel : 15'300.- CHF HT, facturé mensuellement ou annuellement
- Ce forfait correspond à un tarif de base de 150.- CHF HT/heure sur une moyenne annuelle.

6.1. Tarifs hors contrat

- Interventions hors forfait (travaux exclus ou sur demande) : 150.- CHF HT/heure
- Frais de déplacement (uniquement pour interventions hors forfait) : 120.- CHF HT/heure
- Travaux de haute technicité (cybersécurité, migrations complexes, conformité, DPO, etc.) : 180.- CHF HT/heure, après accord préalable du client.

6.2 Dépassement du forfait annuel

- En cas de dépassement léger du volume d'heures estimé dans le forfait annuel, le Prestataire prendra ces heures supplémentaires à sa charge, sans facturation complémentaire.
- En cas de dépassement significatif, les parties s'engagent à analyser ensemble la situation afin d'identifier les causes (augmentation des besoins, changement du périmètre, sollicitation inhabituelle, etc.).

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion

+41 27 322 30 33
info@talaria.ch
www.talaria.ch

- À l'issue de cette analyse, les parties conviendront d'une des mesures suivantes :
  - Facturation complémentaire des heures excédentaires selon le tarif horaire standard ou majoré selon la nature des tâches ;
  - Révision du forfait pour l'année suivante ;
  - Report des heures excédentaires sur l'année suivante, à condition qu'elles soient compensables dans le cadre du contrat en cours ;
  - Exceptionnellement, prise en charge partielle par le Prestataire si cela est jugé raisonnable au regard de la collaboration globale.

6. LIMITATION DE RESPONSABILITE

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable :

- En cas de perte de données ou dommages consécutifs à une attaque externe (virus, ransomware, piratage)
- En cas d'interruption de service causée par des facteurs hors de son contrôle (coupure internet, fournisseur tiers, catastrophe naturelle)
- Si le Client ou un tiers intervient sans autorisation sur les systèmes informatiques
- En cas de refus du Client d'appliquer les recommandations de sécurité émises par le Prestataire

7. OBLICATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

- Fournir l'accès technique nécessaire (identifiants, machines, réseau)
- Ne pas confier l'administration du système à un tiers sans concertation
- Respecter les procédures recommandées (mots de passe, sauvegardes, mises à jour)
- Informer immédiatement le Prestataire en cas d'incident, d'intrusion ou d'anomalie

8. LIEU D'EXECUTION ET JURIDICTION

- Le lieu d'exécution du présent contrat est Sion, canton du Valais
- En cas de litige, les tribunaux du district de Sion sont compétents

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion

+41 27 322 30 33
info@talaria.ch
www.talaria.ch

9. DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est régi par le **droit suisse**. Toute disposition non prévue par ce contrat est régie par le Code des obligations suisse.

10. CONFIDENTIALITE

Le Prestataire s'engage à ne divulguer aucune information confidentielle à laquelle il aurait accès dans le cadre de l'exécution du présent contrat, notamment les données techniques, commerciales ou personnelles relatives au Client, à ses collaborateurs, à ses clients ou à ses partenaires.

Le Prestataire s'engage à traiter toutes les données personnelles selon les principes définis par la **Loi fédérale sur la protection des données (LPD)** et ses ordonnances d'application. Il garantit notamment :

- De ne traiter les données personnelles que dans le cadre des finalités définies contractuellement ;
- De prendre toutes les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données ;
- De n'accéder aux données personnelles que dans la mesure strictement nécessaire à la bonne exécution de ses prestations ;
- De veiller à la confidentialité des données également par ses collaborateurs ou sous-traitants éventuels, au moyen d'engagements contractuels appropriés.

En cas de violation présumée ou avérée de données personnelles, le Prestataire s'engage à en informer immédiatement le Client, à coopérer activement dans les démarches correctives, et à respecter les obligations de notification prévues par la LPD.

Toute exception à la confidentialité, comme en cas de découverte d'éléments constituant une infraction grave (ex. : contenu illégal, logiciels piratés, matériel pédopornographique), sera discutée immédiatement avec la direction. En l'absence de solution, le Prestataire se réserve le droit de signaler les faits aux autorités compétentes.

Le Prestataire s'engage également à respecter les principes de déontologie et d'éthique applicables à toute intervention sur des systèmes d'information.

11. DUREE DU CONTRAT

Le contrat entre en vigueur le **1er janvier 2025**, pour une durée initiale de **2 ans**. Il est ensuite **renouvelé automatiquement tous les 2 ans**, sauf résiliation par écrit au minimum **2 mois avant l'échéance**.

Talaria
VOTRE EXPERT IT

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion

+41 27 322 30 33
info@talaria.ch
www.talaria.ch

En cas de résiliation anticipée, le montant dû reste exigible jusqu'à la fin de la période contractuelle.

Ainsi fait à Sion, le 11 août 2025

Administration communale
de Martigny-Combe

TALARIA SA

Stéphane Grangier